



CONCEJO DE REPRESENTANTES
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

www.concejovcp.gov.ar



CONSEJO DE PLANIFICACIÓN URBANO AMBIENTAL

Villa Carlos Paz, 27 de abril de 2016

**Al Señor Presidente
de Concejo de Representantes
Lic. Walter Gispert
S / D**

**Dictamen N°02/ 2016
“Localización de bares con música-
Revisión de Ord. 5840”**

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, el Consejo Planificación Urbano Ambiental adjunta el Dictamen N° 2 de 2016, en respuesta al pedido remitido por Comisión de Interpretación, Reglamento, Educación y Asuntos Institucionales del Concejo de Representantes, sobre la revisión de la localización de bares y restaurantes con música en vivo (con o sin baile) y estudio de distancia a usos incompatibles.

La Comisión Plenaria Honoraria analizó el proyecto de ordenanza remitido, coincidente con similar tema ya definido en febrero de 2016 ante la presentación realizada por la Dirección de Planeamiento Físico Ambiental.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

Adj: 3 folios.



DICTAMEN N°2

De acuerdo a lo solicitado por el Concejo de Representantes, Comisión de IRE, este Consejo de Planificación ha revisado la localización de bares y restaurantes con música en vivo (con o sin baile), de la ordenanza N° 5840, observando lo siguiente:

A. Respecto de la localización de bares y restaurantes con música en vivo:

***Artículo 2°.-** Los lugares de radicación de los espectáculos a que se refiere la presente Ordenanza podrán ubicarse con frente las avenidas principales de la ciudad.-*

Y luego específica para rubros negocios con música Bares y Restaurantes (con o sin baile); negocios con variedades, peñas y sus similares, como corredores exclusivos:

***Artículo 5°.-** Para los rubros negocios con música Bares y Restaurantes (con o sin baile); negocios con variedades, peñas y sus similares el lugar exclusivo de radicación serán las calles: Sarmiento, 9 de Julio (desde Sarmiento hasta General Paz) y General Paz (hasta Libertad), Av. Libertad en toda su extensión, Av. San Martín desde Nahuel Huapi hasta Güemes, Av. Costanera Illia en toda su extensión y Av. Cárcano entre Estrada y Madrid. Los espectáculos mencionados sólo podrán tener solistas, dúos o grupos de no más de 3 integrantes cumplimentando con la ordenanza N° 965 y modificatorias. El espectáculo deberá circunscribirse exclusivamente al interior de los locales.-*

Esta selección deja fuera de algunos sectores y corredores del AC no indicados, como la Av. Uruguay en toda su extensión y Av. Cárcano, las zonas AC3 y AC2, cuya vocación es turístico-recreativa, servicios de hotelería y gastronómicos, en general.

Se considera arbitraria la selección de los lugares especiales indicados, no encontrándose claros fundamentos que permitan seleccionar una avenida y no otra. (Ord. 5840, Art. 2).



B. Respetto de eximiciones que debieran corregirse

Se observa sin embargo, que se exige a este tipo de actividad del cumplimiento de los puntos c), d), f) y g) del artículo 7°, considerando que los incisos f) y g) particularmente resultan necesarios para el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ordenanza para la actividad en cuestión. Se recomienda se rectifique este criterio.

Artículo 7°:

(...) f) *Plano de ubicación del local y plano general de la construcción aprobado por Colegio Profesional y Obras Privadas de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.*

g) *Plano específico del lugar del espectáculo en escala 1:50 aprobado por la Municipalidad, donde se determinen planta del negocio, lugares destinados al público, baños, ventilación ingresos y egresos y salida de emergencia. No podrán introducirse modificaciones posteriores sin aprobación de los planos respectivos.-*

C. Respetto de condiciones de ocupación de los bares y restaurantes con música en vivo

Se observa que esta actividad deberá desarrollarse en un todo ateniendo a lo establecido por la Ordenanzas que la regulan (Ordenanza de Ruidos Molestos N° 965 y de Espectáculos Públicos N° 5840). Se hace particular mención de lo establecido en el Art. N° 21 de la Ordenanza de Espectáculos Públicos. Se observa que es necesario adecuar la distancia prevista de tres (3) metros, ya que esta resulta incompatible por las condiciones de ocupación establecidas para las zonas y corredores del AC: sin retiros laterales. Se recomienda que esta distancia se respete desde la fuente sonora en el caso de bares y restaurantes con música en vivo en zonas AC y corredores.



Artículo N° 21.- *Ningún espectáculo público de los comprendidos en la presente Ordenanza, podrá afectar las condiciones de habitabilidad de las viviendas vecinas por medio de luces, sonidos y ruidos que contravengan las disposiciones de la Ordenanza respectiva, asimismo deberán cumplimentar con las condiciones de seguridad e higiene establecidas por las Ordenanzas correspondientes. La Municipalidad intervendrá de oficio o a petición de parte para subsanar las anormalidades que se presenten en esos aspectos, labrando las actuaciones correspondientes o determinando la clausura preventiva de los locales según el caso. Se exige además un retiro no menor de 3 (tres) metros entre las medianeras y el perímetro de los establecimientos.-*

D. Respecto de la distancia de bares y restaurantes con música en vivo y otros usos.

Se observa que esta Ordenanza debe completarse con la regulación pertinente que establezca distancia de estos espectáculos públicos a usos o actividades que puedan resultar incompatibles.